

大连“1·31”无名工作艇人员 落水死亡事故调查报告

一、事故简况

2023年1月31日1700时许，徐某（男，51岁）驾驶一无名工作艇从大连甘井子华能电厂码头至H公司所属的“H1”轮过程中落水（概位为： $38^{\circ}59.983\text{N}/121^{\circ}39.815\text{E}$ ），经抢救无效死亡。事故未造成海洋环境污染，无其他财产损失。事故等级为一般等级。



图 1：无名工作艇外观

二、调查取证情况

本起事故由大连海事局组织调查。大连海事局依据《海上交通安全法》《海上交通事故调查处理条例》等相关法律法规，成立了事故调查组，对事故展开了全面调查。

（一）船舶资料。

发生事故的船舶系 H 公司 2013 年购买的起重船“H1”轮时随船的工作艇。该工作艇无船名，未办理船舶登记，无相关证书、文件。

通过现场勘验，该无名工作艇材质为钢质，船长约 15 米、宽约 4.15 米，干舷到水面高度约 1.0 米。配备有一台主机（功率为 80 千瓦）、一台舵机，无发电机，无助航设备及通讯设备。该艇艇前设有起锚设备，起锚设备功率为 40 千瓦。船首及船尾配备有系缆桩及缆绳。该无名工作艇平时系泊于起重船“H1”轮舷侧。

“H1”轮船舶资料：

船名：H1	船籍港：大连
船舶种类：起重船	船体材质：钢质
总长：58.0 米	船宽：26.0 米
型深：5.0 米	主机种类：无主机
总吨：2582	净吨：774

建成日期：1982 年 7 月 1 日。

船舶所有人：H 公司

（二）人员情况。

徐某，男，51 岁。从 2022 年 11 月起，徐某在大连 H 公司工作，领取报酬，但是未签订劳动合同。徐某未持有相关船员证书，在驾驶无名工作艇送王某和到码头后返回“H1”轮过程中落水死亡。

王某和，男，55 岁。王某和系“H1”轮工作人员。

高某明，男，41 岁。高某明系本次事故中参与搜寻工作

人员，其驾驶渔船“L”轮发现落水人员徐某。

（三）管理因素。

H 公司，成立于 2005 年，经营范围为沉物打捞、港口、码头、船台、船坞工程施工、船舶租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司现有专业船舶 3 艘，其中有 500 吨起重船“H1”轮，100 吨起重船“H9”轮，1670 马力拖船“H2”轮。

徐某系 H 公司雇佣的临时员工，2022 年 11 月于“H1”轮从事搬运等杂项工作。徐某与公司无书面劳动合同关系，H 公司存在支付其劳动报酬的行为，公司委托大连 HS 海洋工程有限公司向其支付 11 月、12 月工资，合计金额 7564.52 元。

H 公司为非体系公司，无相关船舶管理、船员管理、人员职责分工及日常培训记录。《H 公司员工管理守则》第十四条规定“工作期间不能饮酒，或者工作开始之前 8 小时之内不能饮酒”，但公司未能提供该项制度具体落实情况。据公司管理人员阎某亮陈述，徐某驾驶该工作艇前未向公司汇报，此次驾驶该无名工作艇行为非公司下达任务。

（四）环境因素。

1. 气象水文情况。

根据大连市专业气象台 2023 年 1 月 31 日气象预报：大连湾港区 31 日白天：晴间多云，西到西南风 5 到 6 级中午

转西北风 5 到 6 级。夜间：晴间多云，西北风 5 到 6 级下半夜增强到 6 到 7 级。

结合气象预报和当事人陈述，认定事发时：晴间多云，西北风 6 级，能见度良好。海流流向东南，流速 0.2 节。

2.通航环境情况。

事发位置位于于大连港华能电厂码头附近水域（发现落水者位置：38° 59.983N/121° 39.815E），距离“H1”轮约 0.2 海里。事发时该区域内无其他船舶。事发位置及其距码头距离方位见图 2。

（五）其他因素调查。

调查人员现场勘验发现，该无名工作艇舷侧无护栏，电启动马达按钮位于驾驶室外，驾驶室门高约 120cm，宽约 60cm。船体两舷过道宽度为 100cm，船头距离“H1”轮甲板高度差约为 100cm，船尾距离“H1”轮甲板高度差约为 115cm。

调查中还发现，在发现事故船舶时，该轮主机处于空档怠速状态。船首右侧系缆桩处缆绳处于松脱打开状态。

三、重要事故因素认证

经理化检验，徐某血液检验出乙醇成分，含量为 0.59 毫克/毫升；结合相关船员陈述，徐某在驾驶工作艇前 4 小时内摄入约 3 两白酒、2 听（500 毫升/听）啤酒。故认定其驾驶事发船舶前有饮酒行为。

根据尸检及病理组织学检验，徐某符合溺水征象，且脑组织左侧基底节区检见 2.0cm×1.5cm×1.5cm 的出血。认定徐某死亡排除刑事因素，为溺水死亡，脑出血对其死亡起促

进作用。无法判定脑出血是否是其落水的诱因。

四、事故经过

根据“H1”轮人员及参与搜寻工作的“L”轮船员陈述，得出事故经过如下：

2023 年 1 月 31 日 1130 时许，徐某与孟某利、王某和三人在“H1”轮一同进餐，期间三人均有饮酒行为，其中徐某摄入约 3 两白酒、2 听（500 毫升/听）啤酒。

1500 时许，三人午餐结束，各自回房休息。

1650 时许，徐某驾驶无名工作艇由“H1”轮运送王某和至大连甘井子华能电厂码头西侧（概位为： $38^{\circ}59.8437\text{N}/121^{\circ}39.4258\text{E}$ ）。

1700 时，王某和离船上岸，徐某驾驶该无名工作艇独自返回。

1730 时，“H2”轮（该轮傍靠在“H1”右舷）人员孟某利发现该工作艇在海面处于漂航状态。孟某利分别联系王某和与徐某，徐某手机处于可拨通但无人接听状态。此时天色已晚，该工作艇逐渐向东南方向漂浮至不可见。

1750 时，“H2”轮机工孟某利将这一情况汇报其公司经理阎某亮。阎某亮拨打 12395 报警并联系附近渔船协助寻找该无名工作艇。

1820 时，“L”轮渔民高某明与孟某利驾船发现该无名工作艇在“H1”轮东偏南方向约 0.32 海里（概位： $38^{\circ}59.9258\text{N}/121^{\circ}39.9765\text{E}$ ），主机处于空档状态，怠速运转，船上无人。

1830 时，高某明与孟某利两人使用渔船将该工作艇拖回并系靠于“H1”轮左舷。

1900 时，“L”轮船长高某明前往华能电厂码头接王某和一起寻找徐某。

1920 时许，“L”轮在距离“H1”轮船尾 0.14 海里的海面（概位为： $38^{\circ}59.983'N/121^{\circ}39.815'E$ ）发现有落水人员面部朝下漂浮并将其捞起。王某和确定落水人员为徐某后，立即进行急救同时汇报给阎某亮，阎某亮要求渔船靠泊大连湾棉花岛渔码头，同时拨打报警电话和急救电话。

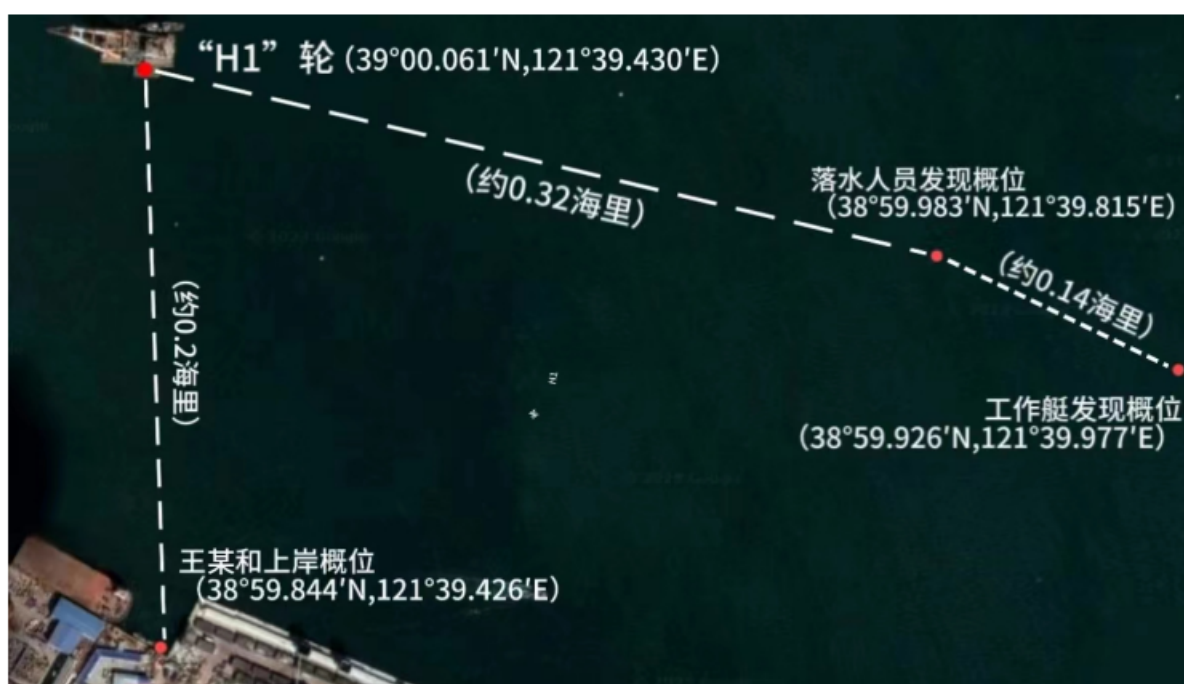


图 2：事故经过概况图

1950 时，公安和急救人员均抵达大连湾棉花岛渔业码头。

2000 时许，“L”轮抵达大连湾棉花岛渔业码头，徐某被公安和急救人员送至大连湾辽渔医院救助。

2100 时，公司接大连湾辽渔医院通知，徐某因抢救无效死亡。

五、应急处置和搜救情况

2023 年 1 月 31 日 1730 时，“H2”轮机工孟某利发现徐某驾驶的当事工作艇在海面处于漂航状态且艇内无人后联系公司经理阎某亮，阎某亮遂拨打 12395 电话报警，并联系两艘附近渔船协助搜寻（两艘渔船均为高某明所有）。

1940 时许，“L”轮在距离“H1”船尾 200-300 米的海面（概位为：38° 59.983N/121° 39.815E）发现有落水人员面部朝下漂浮并将其救助上船，王某和确定落水人员为徐某后报告阎某亮，阎某亮立即报警报 120。

1950 时，公安和急救人员均抵达大连湾棉花岛渔业码头。2000 时，徐某被 120 担架送至码头，送至大连湾辽渔医院救助。

六、事故损失情况

本次事故造成徐某死亡。未造成海洋环境污染，无其他财产损失。

七、事故原因分析

因事发现场只有徐某一人且在事故中死亡，无其他目击证人。无法确认准确的事发时间及事发地点。

发现事故船舶时，该轮主机处于空档怠速状态。船首右侧系缆桩处缆绳处于松脱打开状态。结合现场询问船员的日常操作情况，推断事故船舶可能是在抵达“H1”轮旁边时，操船人员徐某停船做靠泊作业时松开缆绳，准备系泊于“H1”

轮舷侧时，发生落水事故。

事发时现场西北风 5 到 6 级，能见度良好，海流流向东南，流速 0.2 节。发现徐某漂浮位置在“H1”轮东南方向 0.32 海里；发现无名工作艇位置在徐某漂浮位置东南 0.2 海里。以上因素符合之前的判断，即徐某是在做靠泊作业时发生落水事故。

综上，根据大连市公安司法鉴定中心出具的鉴定文书及检验报告，结合现场勘验，调查中对相关当事人的询问，事发时风、海流等因素综合推断本次事故可能原因如下：

（一）直接原因。

徐某在从工作艇前往“H1”轮过程中，意外溺水是本起事故发生的直接原因。此外，根据尸检结果，徐某脑组织左侧基底节区检见 2.0cm×1.5cm×1.5cm 的出血，脑出血对其死亡起促进作用。根据以上情况分析，徐某是否因脑出血落水无法认定。

（二）间接原因。

徐某未取得船员适任证书，不具有驾驶船舶资格且在驾驶工作艇前 4 小时内有饮酒行为，是本起事故发生的间接原因。

H 公司公司安全管理缺位，导致涉事船舶不适航、涉事人员不适任也是本起事故发生的间接原因之一。

八、责任认定

因无法判断脑出血发生时间和徐某落水时间的先后关系，且事发时现场无目击证人，徐某落水时的状态无法获知。

尸检报告描述脑出血对其溺水死亡起促进作用，无法认定徐某是否因突发脑出血导致的意外落水。根据推断的原因无法认定本次事故责任。

九、调查中发现的问题

（一）经调查，在本起事故中，涉事船舶没有船名，也未在船舶登记机构办理船舶登记，无相关证书、文书及船舶检验资料。

（二）H 公司管理不力，造成无证人员驾驶不适航船舶，最终导致事故的发生。

十、处理建议

建议辖区海事管理部门对发现的问题进行调查处理，督促 H 公司对该无名工作艇进行拆解处理，彻底消除事故隐患。

十一、安全管理建议

（一）建议 H 公司牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一。加强船舶管理工作，规范其所有船舶安全监督管理，做到船舶适航，船员适任。

（二）建议 H 公司完善内部各项制度，加强公司内部管理。确保在船船员具备必要的安全知识，熟悉公司各项安全生产制度及操作规程，熟悉其职责，掌握岗位操作技能，将船员人身安全管理的各项工作落到实处。

（三）建议 H 公司做好安全生产教育培训，开展安全生产培训，提升员工的安全风险意识，确保生命财产安全。

（四）建议辖区海事管理部门加强对辖区内船舶的巡查

力度，督促相关公司加强安全管理，尽最大可能防止类似事故的再次发生。